



PUTUSAN

Nomor 108Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 september 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lapas Kelas I Malang Jl. Asahan No. 7 RT. 10 RW. 01 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 08 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 Maret 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026;
4. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juli 2026;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 13 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 13 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/171/XI/2025/SPKT/POLRES BOJONEGORO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 23 November 2025;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan bertali berwarna dominan biru putih merah muda;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB berisikan:
 - 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 26 detik;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 29 detik;
- 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 8 detik.

Dikembalikan kepada Saksi Zukhruf Waheed Kalia.

- 1 (satu) topi berwarna hitam, berlogo berto (komunitas bertato);
- 1 (satu) ransel warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertali hijau tua bermerk weidenmann;
- 1 (satu) celana panjang kempol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Menimbang, secara pribadi Terdakwa juga telah mengajukan Pledoinya yang pada pokoknya:

1. Terdakwa Memohon keringanan hukuman
2. Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, atas pledooi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya sedangkan Terdakwa dan penasihat Hukum nya menyatakan tetap pada Pledooinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Sendi Sulistiyadi als. Cemong bin. Alm.Sugito pada pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2025 sekira pukul 15.45 WIB atau dalam bulan Nopember tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Area Parkir Sepeda Motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, Jl. P. Sudirman titik kordinat -7.866614,112.512311 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada tanggal 22 November 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa beristirahat di bangku depan Balai Kota Among Tani Kota Batu kemudian terdakwa berjalan dari arah Kota Batu menuju arah Kediri sekira pukul 13.45 WIB, kemudian terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) dengan kunci yang masih terpasang di Area Parkir Sepeda Motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, Jl. P. Sudirman titik kordinat -7.866614,112.512311 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu, Kota Batu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat situasi sekitar dan pada saat itu dalam keadaan sepi tidak ada petugas parkir kemudian terdakwa berputar kembali berjalan kaki ke dalam area parkir di depan Masjid Balai Kota Among Tani, kemudian terdakwa langsung mengambil lalu menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tersebut dan memakai helm warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam area parkir di Balai Kota Among Tani, lalu dalam perjalanan menuju arah Kota Malang terdakwa membuang helm dan Plat Motor di Sungai Brantas Jl. Brantas Kota Batu.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam STNK a.n. Weiz Shahzad Kalia (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Zukhruf Waheed Kalia.

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa dapat mengakibatkan saksi Saksi Zukhruf Waheed Kalia mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZUKHRUF WAHEED KALIA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa yang terjadi dan Saksi alami adalah peristiwa Tindak pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sedang mengikuti dan berjualan di event Festival Kuliner di Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No.507, kelurahan Pesanggrahan Kota Batu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tiba di Balai Kota Among Tani pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 sekira pukul 13.00 WIB.\
- Saksi menerangkan bahwa saksi memarkir kendaraan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha NMax, Tahun Pembuatan : 2019, Nomor Plat S 4476 AS warna : hitam tersebut bertempat di area parkir depan Masjid Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kel. Pesanggrahan Kota Batu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memarkir sepeda motor untuk mengikuti event Festival Kuliner di Balai Kota Among Tani Kota Batu kurang lebih 1 (satu) jam setengah.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor merk Yamaha NMax, milik saksi tersebut hilang karena ketika saksi hendak mengambil sepeda motor saksi tersebut di tempat semula sudah tidak ada.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor merk Yamaha NMax, milik saksi tersebut hilang adalah pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 sekira pukul 15.45 WIB, ketika saksi akan pulang, saksi melihat/mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang/tidak ada di tempat semula
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor merk Yamaha NMax, milik saksi tersebut telah hilang kemudian saya pergi ke Pos Keamanan dan saya ditunjukan oleh Petugas Keamanan terkait rekaman CCTV disekitaran area parkir Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kel. Pesanggrahan Kota Batu, terdapat orang yang mencurigakan berlalu lalang di Area Parkir Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kel. Pesanggrahan Kota Batu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengecek rekaman CCTV saksi mengetahui sepeda motor merk Yamaha Nmax milik saya tersebut telah hilang diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi menerangkan bahwa orang yang terlihat di CCTV tersebut adalah terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kondisi sepeda motor merk Yamaha NMax milik saksi tersebut saksi parkir dalam kondisi kunci tertinggal dalam keadaan saksi lupa mencabut kunci sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa barang lain yang hilang adalah 1 (satu) buah helm warna hitam doff merk INK.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian saksi atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang milik saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi **ZUKHRUF WAHEED KALIA**, di persidangan, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **WEIZ SHAHZAD KALIA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha NMax, warna : hitam tersebut awalnya merupakan milik saksi akan tetapi kemudian telah saksi berikan kepada adik kandung saksi bernama ZUKHRUF WAHEED KALIA.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, warna : hitam adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan tetapi untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) hilang dan sebagai bukti tanda lapor kehilangannya saksi lampirkan.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekira pukul 09.00 WIB saksi berada di tempat kerja saksi di Sidoarjo saksi ditelfon oleh ibu saksi yang memberikan kabar bahwa sepeda motor merk Yamaha NMax milik adik saksi telah hilang diambil oleh orang lain, kemudian saksi memberikan saran kepada ibu saksi untuk menyuruh Sdr. ZUKRUF WAHEED KALIA segera melaporkan kepada pihak berwajib.

Atas keterangan Saksi **WEIZ SHAHZAD KALIA**, di persidangan, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERU SUBAGYO, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO bersama dengan Team yakni Petugas Kepolisian Polres Batu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 pada pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO sedang berada di Warung Kopi Redjo Jl. Semeru No.229, Kota Kediri.
 - Saksi menerangkan bahwa benar, sebagaimana interogasi awal kepada Terdakwa Sdr. SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO, menyampaikan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 sekira pukul 15.45 WIB di Area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, alamat Jl. P .Sudirman titik kordinat : -7.866614,112.512322 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu serta petugas mendapatkan bukti video rekaman CCTV dari korban saat terdakwa mengambil kendaraan tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO dalam melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Nmax tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kondisi kontak yang masih tertancap pada sepeda motor tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengenakan jaket berwarna hitam (telah dibuang oleh terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut), menggunakan topi dikepala sambil merokok, memakai celana kempol hitam, memakai sandal dan menggunakan tas berwarna hitam.
 - Saksi menerangkan bahwa saat di interogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.
 - Saksi menerangkan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi ZUKRUF WAHEED KALIA.
 - Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi ZUKRUF WAHEED KALIA.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



- Saksi menerangkan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh saksi ZUKRUF WAHEED KALIA Adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi **HERU SUBAGYO, S.H.**, di persidangan, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO bersama dengan Team yakni Petugas Kepolisian Polres Batu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 pada pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO sedang berada di Warung Kopi Redjo Jl. Semeru No.229, Kota Kediri.
- Saksi menerangkan bahwa benar, sebagaimana interogasi awal kepada Terdakwa Sdr. SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO, menyampaikan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 sekira pukul 15.45 WIB di Area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, alamat Jl. P .Sudirman titik kordinat : -7.866614,112.512322 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu serta petugas mendapatkan bukti video rekaman CCTV dari korban saat terdakwa mengambil kendaraan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO dalam melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Nmax tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kondisi kontak yang masih tertancap pada sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengenakan jaket berwarna hitam (telah dibuang oleh terdakwa setelah berhasil mengambil sepda motor tersebut), menggunakan topi dikepala sambil merokok, memakai celana kempol hitam, memakai sandal dan menggunakan tas berwarna hitam.



- Saksi menerangkan bahwa saat di interogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.
- Saksi menerangkan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi ZUKRUF WAHEED KALIA.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi ZUKRUF WAHEED KALIA.
- Saksi menerangkan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh saksi ZUKRUF WAHEED KALIA Adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi **MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM**, di persidangan, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Batu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Rejo Kabupaten Kediri.
- Terdakwa menerangkan bahwa sekira tanggal 22 November 2025 sekira pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa beristirahat di bangku depan Balai Kota Among Tani Kota Batu kemudian Terdakwa berjalan dari arah Kota Batu menuju arah Kediri sekira pukul 13.50 WIB kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan kunci yang masih terpasang selanjutnya Terdakwa juga melihat situasi pada saat itu sepi tidak ada petugas parkir kemudian Terdakwa berputar kembali berjalan kaki ke dalam area parkir di depan Masjid Balai Kota Among Tani kemudian terdakwa langsung mengambil dan menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari dalam area parkir di Balai Kota Among Tani dikarenakan pada saat itu yang Terdakwa ketahui situasi sepi, kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Malang untuk Terdakwa pakai pribadi.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk NMax warna : hitam dengan menggunakan jaket parasut berwarna hitam dengan menggunakan celana kempol

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



panjang dengan menggunakan topi berwarna hitam dengan logo berto (komunitas bertato) dengan pada saat itu terdakwa tutupi dengan penutup kepala jaket serta menggunakan sandal gunung.

- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna : hitam untuk keperluan pribadi dan perjalanan untuk mengamen.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa melihat kunci pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk Yamaha Nmax warna hitam tersebut memiliki gantungan kunci berwarna biru merah muda
- Terdakwa menerangkan bahwa Sepeda Motor Yahama Nmax yang terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, dan kemudian helm dan plat sepeda motor tersebut terdakwa buang di sungai Brantas Kota Batu kemudian terdakwa terakhir di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Batu saat berada di Warung Kopi Redjo di kediri menggunakan sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi ZUKRUF WAHEED KALIA untuk mengambil dan mempergunakan sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah merugikan saksi ZUKRUF WAHEED KALIA sebagai pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB berisikan:
 - o 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 26 detik;
 - o 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 29 detik;
 - o 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 8 detik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Malang Nomor : 68/Pen.Pid.B-SITA/2026/PN.Mlg tanggal 29 Januari 2026 telah ditetapkan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/171/XI/2025/SPKT/POLRES BOJONEGORO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 23 November 2025.

Barang-barang bukti ini disita dari Pemilik / Penguasa Barang : Zukhruf Waheed Kalia.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Malang Nomor : 67/Pen.Pid.B-SITA/2026/PN.Mlg tanggal 29 Januari 2026 telah ditetapkan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) topi berwarna hitam, berlogo berto (komunitas bertato);
- 1 (satu) ransel warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertali hijau tua bermerk weidenmann;
- 1 (satu) celana panjang kempol warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
- 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan bertali berwarna dominan biru putih merah muda.

Barang-barang bukti ini disita dari Pemilik / Penguasa Barang : Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2025 sekira pukul 15.45 WIB di Area Parkir Sepeda Motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, Jl. P. Sudirman titik kordinat -7.866614,112.512311 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu, Kota Batu, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SENDI SULISTYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Saksi ZUKRUF WAHEED KALIA pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam);
- Bahwa yang menjadi Objek dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam);
- Bahwa Terdakwa SENDI SULISTYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO melakukan tindak pidana Pencurian tersebut sendiri tidak dibantu orang lain.
- Bahwa SENDI SULISTYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO melakukan Tindak Pidana Pencurian pada siang hari dengan cara mengendarai secara langsung 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) karena saat mengambil dalam keadaan kunci motor yang masih tertancap di sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk NMax warna : hitam terdakwa menggunakan jaket parasut berwarna hitam dengan menggunakan celana kempol panjang dengan menggunakan topi berwarna hitam dengan logo berto (komunitas bertato) dengan pada saat itu terdakwa tutupi dengan penutup kepala jaket serta menggunakan sandal gunung.
- Bahwa Terdakwa SENDI SULISTYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO menjelaskan maksud dan tujuan melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan sehari-hari untuk ngamen.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi ZUKRUF WAHEED KALIA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas kejadian Pencurian tersebut saksi ZUKRUF WAHEED KALIA merasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil suatu Barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

AD.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “ barang siapa “ atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekuensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, Bahwa Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai Terdakwa daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.



- Bahwa **Terdakwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.
- Bahwa **Terdakwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 42 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD II. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2025 sekira pukul 15.45 WIB di Area Parkir Sepeda Motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani, Jl. P. Sudirman titik kordinat -7.866614,112.512311 Kel/Desa Pesanggrahan Kec. Batu, Kota Batu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) milik ZUKRUF WAHEED KALIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO melakukan perbuatan tersebut sendiri tidak dibantu orang lain

Menimbang, bahwa SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO melakukan Tindak Pidana tersebut pada siang hari dengan cara mengendarai secara langsung 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna :



hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) karena saat mengambil dalam keadaan kunci motor yang masih tertancap di sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk NMax warna : hitam terdakwa menggunakan jaket parasut berwarna hitam dengan menggunakan celana kempol panjang dengan menggunakan topi berwarna hitam dengan logo berto (komunitas bertato) dengan pada saat itu terdakwa tutupi dengan penutup kepala jaket serta menggunakan sandal gunung

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

AD.III. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yaitu :

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) adalah milik ZUKRUF WAHEED KALIA.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

AD.IV. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum :

Menimbang ,bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ. 1938, 731).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu saksi ZUKRUF WAHEED KALIA untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam (sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam) dengan maksud untuk memiliki atau menjadi milik Terdakwa sehingga dengan memilikinya Terdakwa dapat mempergunakan barang tersebut seolah miliknya sendiri.

Dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam



dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNKB Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/171/XI/2025/SPKT/POLRES BOJONEGORO /POLDA JAWA TIMUR, tanggal 23 November 2025, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA, 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan bertali berwarna dominan biru putih merah muda, 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB berisikan, 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 26 detik, 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 29 detik, 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 8 detik, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zukhruf Waheed Kalia;

Menimbang terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) topi berwarna hitam, berlogo berto (komunitas bertato), 1 (satu) ransel warna hitam, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertali hijau tua bermerk weidenmann, 1 (satu) celana panjang kempol warna hitam, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama dalam persidangan tidak berbelit-belit
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 476 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SENDI SULISTİYADI Als. CEMONG Bin Alm. SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/171/XI/2025/SPKT/POLRES BOJONEGORO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 23 November 2025;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Register : S 4476 AS merk Yamaha, Type : 2DP R ATT, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder Daya Listrik : 155, Noka : MH3SG3190KJ455526, Nosin : G3E4E1287885, warna : hitam a.n. WEIZ SHAHZAD KALIA;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor dengan gantungan bertali berwarna dominan biru putih merah muda;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB berisikan:
 - 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 26 detik;•

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 29 detik;
- 1 (satu) buah file rekaman video CCTV di area parkir sepeda motor depan masjid yang terletak di Balai Kota Among Tani Kota Batu berdurasi 8 detik.

Dikembalikan kepada Saksi Zukhruf Waheed Kalia.

- 1 (satu) topi berwarna hitam, berlogo berto (komunitas bertato);
- 1 (satu) ransel warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertali hijau tua bermerk weidenmann;
- 1 (satu) celana panjang kempol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 , oleh kami, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD HAMBALI, S.H., M.H., dan SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh GUSTI AYU MADE DWI KARTIKA, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HAMBALI, S.H., M.H., KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.

SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2026/PN Mlg



MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)